



מדינת ישראל

משרד המשפטים

המפקח על רישום המקרקעין
פתח תקוה

מס' תיק: 232/08

התובע:

שאשא ראובן
ע"י עו"ד ויצמן יוסף
ת.ד. 129
בני ברק

- נ ג ד -

הנתבע:

חאדרי אברהם
רח' אונטרמן 3
פתח תקוה

פסק - דין

1. התובע הינו הבעלים של דירה ברחוב אונטרמן 14 פתח תקווה, הבנוי במקרקעין הידועים כגוש 6400 חלקה 455 (להלן-"הבית").
הנתבע הינו בעל דירה בבית.
2. התובענה הינה למתן צו עשה המורה לנתבע לפרק את גג הסוכה שנבנה על ידו והמונע מהתובע לשבת בסוכתו.
וכן תביעה כספית בגין הוצאותיו של התובע, שנגרמו בעטיו של הנתבע.

3. הנתבע לא הגיש כתב הגנה אך התייצב לדיון וטען, כי הוא אינו סבור שהוא מפריע כיוון שהוא גר בקומה ה-6 והתובע בקומה ה-4, כן טען שבכל הבנין יש קירוי זז.
4. מביקור שערכתי במקום, בנוכחות הצדדים, נוכחתי, כי מרפסות הבית בנויות באופן מדורג המאפשר בניית סוכות, בכל אותן הקומות.
פרט לדירת הנתבע לא מצאתי מקרה נוסף בו תיתכן בעיה דומה, בין היתר, מן הטעם שבדירה המצויה בקומת הנתבע לא הותקן קירוי "זז" וכן מן הטעם שכל בוני הסוכות משמרים כפי הנראה את הדירוג של המרפסות.
5. במקרה דנן, התקין הנתבע על קירות הבית המשותף מסילה המשמשת לתנועת גג המרפסת ומאפשרת בחג הסוכות להזזת אותו גג והנחת סכך.
פעולה זו של הזזת הגג כלפי חוץ מונעת, ממילא, מהתובע לעשות שימוש זהה בגג המרפסת.
6. בתמיכה לטענותיו צירף ב"כ התובע את מכתבו של עורך הדין יעקב חובב מחברת משהב חברה לשיכון בנין ופיתוח בע"מ (נספח ב' לכתב התביעה) לפיו, אישר כי בעת בניית הבניין ברחוב אונטרמן 1 בפתח תקווה ובניית המרפסות בקומות 3-7 הוגדרו אותן מרפסות כמרפסות סוכה "והבניין תוכנן כך שלדיירים בקומות אלה תהיה אפשרות לבנות סוכה כהלכתה במרפסת".
בהקשר זה ציין, כי תשריט הבית שצורף לכל חוזה מכר איזכר זאת ברורות.
7. זאת ועוד, מעיון בסעיף 6 לתקנון המוסכם נראה, כי בעלי הדירות בבית התחייבו לקיים אירוח חיים דתי. הצורך בבניית הסוכה צריך להיות, איפוא, נהיר לנתבע כמי שרכש דירה בבית.

8. ככלל, הוראת סעיף 14 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 קובע, כי-
 "בעלות וזכויות אחרות במקרקעין, אין בהם כשלעצמן כדי להצדיק עשיית דבר
 הגורם נזק או אי נוחות לאחר".

9. במקרה דנן, אין חולק, כי התקנת גג המרפסת הנשלף על ידי הנתבע מונעת מן
 הנתבע שימוש במרפסת כסוכה, שימוש שיועד לכך בהסכמי המכר בין הקבלן
 לרוכשים.

10. זאת ועוד, עצם התקנת המסילה על קיר הבית המשותף בלא הסכמת
 יתר בעלי הזכויות מהווה פגיעה אסורה ברכוש משותף.

11. הוראות התקנון המוסכם במקרה דנן דרות בכפיפה אחת עם הוראת
 סעיף 2 לתקנון המצוי הקובעת, לאמור :

**"(א) בעל דירה איננו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים
 הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או
 משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת
 האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה 'פגיעה ברכוש
 המשותף' – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי
 שהיתה בעת גמר הבניה.**

**(ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויי או תיקונים הפוגעים
 בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או
 עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילתה הסכמת בעל
 הדירה האחרת".**

השאיפה צריכה להיות למצוא איזון בין השמירה על הזכויות
 הקיימות של בעלי הדירות בדירותיהם וברכוש המשותף לבל ייפגעו
 לבין האינטרס הלגיטימי של כל בעל דירה יחיד לעשות שימוש רגיל
 ברכוש המשותף בצורה נאותה ובאורח סביר.

(ראה: א. איזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין [חלק שלישי - בתים משותפים, תשס"א - 2001] 102 וכן ראה: ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, כ"ח 1 עמ' 645, (להלן: "פס"ד זמורה").

בהמ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה (4) 277, נקבע כי התנאים הללו הינם תנאים מצטברים. דהיינו: יש צורך בכך שהשימוש יהא רגיל וסביר, וכן שהשימוש לא ימנע שימוש כזה משותף אחר. שימוש סביר יהא שימוש שיתאם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף. ייעוד החלק של הרכוש המשותף משמע, השימוש בו לפי ייעודו לפי תנאי הזמן, המקום וכוונת בעלי הדירות. כמו כן, נקבע כי בבחינת השימוש יש לבחון גם את תנאי המקום והזמן: תנאי המקום-כלומר המקום בו הבית המשותף נמצא או ייעוד הבית המשותף (מגורים, מסחרי, משרדים וכד'), ותנאי הזמן-הדרישות והאילוצים שהמציאות מכתיבה (ראה: עו"ד ע. כהן, בתים משותפים בניה, שימוש וניהול הרכוש המשותף [תשס"ד - 2004], עמ' 48). (ההדגשה שלי ט.ל.)

במקרה דנן, יועד, כאמור, בהסכמי המכר השימוש באותן מרפסות כמרפסות סוכה.

12. יש אף ליתן משקל לעובדה ששני בעלי הדין חפצים בהקמת סוכה. ברם, מעשיו של הנתבע המונעים מהתובע הקמת סוכה- במקום בו הוא עצמו מקים כזו- אינה עומדת אף בגדרי ההלכה היהודית הקובעת, בין היתר, כי במרפסת סוכה הבנויה במקום שיועד לכך על ידי הקבלן משתעבד האוויר למעלה לגבי הסוכה.

13. קביעות שיפוטיות אלה מתיישבות עם הכלל, עתיק היומין, הנסמך על הסיפור אודות הגר שבא להלל הזקן וביקש שילמדו את כל התורה על רגל אחת, השיב לו הלל: "דעלך סני לחברך לא תעביד, זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה הוא זיל גמור" (תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף לא, ע"א). כלומר: מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, זו היא כל התורה כולה, ואת היתר לך ולמד.

ובהקשרם של בעלי זכויות בבית משותף- "יחסים אלו מאופיינים, בדרך כלל, בכך שהצדדים להם אינם בוחרים איש את רעהו, והם כאילו נכפים זה על זה באורח אקראי עקב עצם עובדת המגורים. לעתים קרובות, עשויים יחסים אלו להימשך שנים לא מעטות. הם מתאפיינים, בנוסף לכך, בקרבה פיסית הדוקה בין הצדדים --- המביאה לכך שפעולתו של האחד משפיעה בהכרח על מצבו של האחר. לאור מרכיבים אלו, כשהם נראים כמכלול, ברור כי אם, ורק אם, יפעלו בעלי הדירות והדיירים, איש כלפי רעהו, בתום לב ובהגינות, יוכל הבית המשותף להתנהל בצורה תקינה, לרווחתם המשותפת של יושביו" (ע"א 2896/90 יוסף טרוצקי ואח' נ' אלפונסו דיין ואח', פ"ד מו(5) 454 .

14. אני מקבלת, איפוא, את התביעה ופוסקת, כי על הנתבע לפרק את המסילה התלויה על קיר הבית המשותף ולהימנע מלהזיז את קירוי המרפסת באופן החורג מקונטור הבית. פירוק המסילה ייעשה בתוך 30 ימים מיום מתן פסק הדין.

15. כמו כן אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובע סך כל הסכומים הבאים :

- א. 639 ₪, בגין אגרת בית משפט ;
- ב. 1000 ₪ + מע"מ, בגין שכר טרחת עורך דין ;
- ג. 1500 ₪, בגין הוצאותיו ושכר בטלתו של התובע.

לסכומים האמורים יתווספו ריבית צמודה כדין והפרשי הצמדה מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום בפועל. ניתן בהעדר הצדדים. היום ה' ניסן תשס"ט (30 מרץ 2009).

טלי להב

המפקחת על רישום מקרקעין